הסכם הקמת שותפות מוגבלת

שנערך ונחתם בהרצליה ביום 4 לחודש אוגוסט, 2023

בין:

1. **פורטרס וואן אלטרנטיב בע"מ, ח.פ. 516696010**
מרחוב המנופים 8, הרצליה
(להלן: "**פורטרס**")
2. **עלמה גרופ ג'י. אר. בע"מ, ח.פ. 516522281**
מרחוב בורלא 38, תל אביב
(להלן: "**עלמה**")

(פורטרס ועלמה יחדיו: "**השותף הכללי**") **מצד אחד;**

לבין: **במחשבה תחילה בע"מ, ח.פ. 513957241 בנאמנות עבור נהנים**
שכתובתה **מאיר נקר 7 , תל אביב**
("**השותף המוגבל**") **מצד שני;**

בעניין שותפות בשם: " **בית מרס 2023, שותפות מוגבלת**"
(או כל שם אחר שיאושר ע"י רשם השותפויות) ("**השותפות**")

הואיל: והצדדים מעוניינים לייסד שותפות מוגבלת אשר תעסוק בהשקעה בחברה המחזיקה בנכס הידוע כ- חלקות 80,86,90 בגוש 7053 ואשר כתובתו הרצל 156-160, תל אביב ואשר מטרתה היא לזום במקומו פרויקט של עירוב שמושים. ("**החברה**");

והואיל והשותף המוגבל משמש כנאמן עבור נהנים אשר פרטיהם יועברו לשותפות עם החתימה על הסכם זה ("**הנהנים**");

והואיל: וברצון הצדדים כאן להסדיר את מערכת היחסים ביניהם כבעלי זכויות בשותפות, הכול בכפוף להוראות הסכם זה להלן;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. **מבוא פרשנות והגדרות**

1.1. המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

1.2. כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו לנוחיות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות ההסכם.

1.3. הוראה ו/או ביטוי בלשון יחיד יכלול גם לשון רבים ולהפך, הוראה ו/או ביטוי בלשון נקבה יכלול גם לשון זכר ולהפך והתייחסות לאדם יכלול גם תאגיד ולהפך.

2. **מטרת ההסכם – הקמת השותפות**

2.1. מטרת הסכם זה הינה להקים את השותפות, לקבוע, לעגן ולהסדיר את מערכת היחסים המשפטיים שבין הצדדים כבעלי הזכויות בשותפות, בכל הקשור לאחזקותיהם בהון השותפות, השקעות בפעילות השותפות וניהולה.

2.2. הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת לעשות את כל הנדרש לשם הקמתה של שותפות שתירשם כשותפות מוגבלת.

2.3. לצורך הקמת השותפות, חותמים הצדדים במעמד חתימת הסכם זה על כל מסמכי ההתאגדות של השותפות הנדרשים על פי חוק ועל כל מסמך אחר אשר נחוץ לשם רישומה של השותפות כדין

והמבוסס על הסכם זה.

2.4. כל אחד מן הצדדים להסכם זה, מצהיר ומתחייב כי –

2.4.1. הוא מבין היטב את מהותה של השותפות, את מטרתה, את הסיכונים הגלומים בה ואת התחייבויותיו על פי הסכם זה; והינו בעל הניסיון והיכולת הדרושים לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.

2.4.2. ידוע לו כי אין כל ביטחון כי הפרויקט בו השותפות תיקח חלק, יובילו לרווח כזה או אחר ו/או כי לא יגרמו למי מהצדדים הפסדים כלשהם.

2.4.3. אין לו כל מניעה ו/או מגבלה, בין על פי כל דין ובין על פי הסכם ובין על פי מסמכי ההתאגדות שלו, להתקשר בהסכם זה, למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או לבצע הוראה כלשהי מהוראותיו והוא קיבל את כל האישורים הדרושים לשם כך, ככל שדרושים אישורים כאמור.

2.4.4. הוא מוסמך להתקשר בהסכם זה וקיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות שלו לצורך התקשרותו בהסכם זה והוצאתו אל הפועל.

2.4.5. לא ידוע לו על כל גורם, נסיבה, אירוע או כל דבר אחר העלולים למנוע ממנו לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה.

2.4.6. חתימתו על הסכם זה וביצוע התחייבויותיו על פיו אינם כפופים וכן אינם עומדים בסתירה לכל זכות, מכל סוג שהוא, של צד שלישי כלשהו ו/או לכל הסכם.

2.4.7. חתימתו על הסכם זה וביצוע התחייבויותיו על פיו אינם טעונים הסכמה או אישור של צד שלישי כלשהו.

2.5. **שם, כתובת השותפות ותקופת השותפות**

2.5.1. שם השותפות יהיה "**בית מרס 2023 שותפות מוגבלת**" ו/או כל שם אחר שיוסכם על דעת הצדדים ושיאושר על ידי רשם השותפויות.

2.5.2. משרדה הרשום של השותפות יהיה משרדי השותף הכללי ברח' המנופים 8 הרצליה.

2.6. **תקופת השותפות**

2.6.1. אלא אם יוחלט אחרת על ידי השותף הכללי ו/או הנהנים ברוב מיוחס באסיפה הכללית, תקופת השותפות תהיה עד 12 שנים ממועד הקמת השותפות על ידי רשם השותפויות.

2.6.2. עם סיום תקופת השותפות כמפורט בסעיף 2.6.1 לעיל ו/או קבלת מלוא כספי ההשקעה נשוא שותפות זו על פירותיה, המוקדם מביניהם, יפעל השותף הכללי להביא לסיומה של השותפות באופן המהיר והיעיל ביותר, בין אם בדרך של פירוקה ובין אם בכל דרך חוקית אחרת. במסגרת זו, יפעל השותף הכללי למילוי כל התחייבויות השותפות כלפי צדדים שלישיים ולאחר מכן, לחלוקת רווחי השותפות וכן לחלוקת נכסי השותפות לשותף המוגבל ו/או לנהנים.

2.6.3. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי סיומה של השותפות יהיה, אך ורק, בהתאם להוראות הסכם זה. על אף האמור בסעיף 41 לפקודת השותפויות, הצדדים מסכימים בזאת במפורש כי אף אחד מן השותפים ו/או הנהנים לא יהא זכאי להביא לפירוקה או לסיומה של השותפות שלא בהתאם להוראות הסכם זה.

כן מוסכם, כי בהתאם לאמור בסעיף 64(א) לפקודת השותפויות ועל אף האמור בסעיף 42 לפקודת השותפויות, פטירת שותף או היותו פושט רגל או חדל פירעון לא יביאו לפירוק/סיום השותפות.

3. **<u>השותף הכללי</u>**

3.1. השותף הכללי בשותפות הינו:

(א) פורטרס וואן אלטרנטיב בע"מ ח.פ. 51669610 המחזיקה ב- 50% מהשותף הכללי.

(ב) עלמה גרופ ג'י. איר. בע"מ, ח.פ. 516522281 המחזיקה ב- 50% מהשותף הכללי.

3.2. פורטרס ועלמה תהיינה רשאיות בהחלטה משותפת להעביר את זכויות כל אחת מהן בשותף הכללי לתאגיד בו הן תחזקנה בשליטה משותפת בהתאם לאחוזי ההחזקה שלהן בשותף הכללי.

4. **<u>הון השותפות וזכויות השותפים</u>**

4.1. הון השותפות הראשוני יושקע על ידי השותף המוגבל ויעמוד על 10 ש"ח.

4.2. השותפות תאפשר לשותף המוגבל להשקיע סכומים **נוספים** בסך מצטבר של עד 100 מיליון ש"ח (בתוספת מרכיב ההוצאות כמוגדר מטה) (להלן - "**הון השותפות**") אשר יחולקו כדלהלן:

4.2.1. השותף המוגבל (עבור, למען הסר ספק, **הנהנים**) – 99.99% מהון השותפות.

4.2.2. השותף הכללי – 0.01% מהון השותפות.

4.3. כל אחד מהנהנים יהיה זכאי, בהתאם לחלקו היחסי בהון השותפות אשר יועמד על ידי הנהנים, לרווחי השותפות ולחלק יחסי בנכסיה וזכויותיה של השותפות עם פירוקה. כמו כן, השותף המוגבל ו/או הנהנים יהיו זכאים להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של השותפות.

4.4. חבות השותפים המוגבלים ו/או הנהנים בחיובי השותפות, ובכלל זה – בהפסדי השותפות ובחבויות השותפות מכל סוג שהוא לרבות אחריות כלפי צדדים שלישיים כלשהם, תהיה מוגבלת לסכום ההשקעה בהון שכל אחד מהשותף המוגבל ו/או הנהנים, יתחייב להעמיד לשותפות כאמור בסעיף 4.1 לעיל.

4.5. חבות השותף הכללי בחיובי השותפות תהיה ללא הגבלה.

4.6. על אף האמור בסעיף 39 לפקודת השותפויות, שותפות השותפים בשותפות (הן השותף המוגבל, הן השותף הכללי והן הנהנים), לא תגביל אותם בכל צורה שהיא לעסוק בכל עיסוק שהוא, לרבות בעסקים הדומים ו/או המתחרים בעסקי השותפות.

5. **<u>מטרות השותפות</u>**

מטרות השותפות הינן בראש וראשונה המטרות המפורטות במבוא דלעיל וכן, כל מטרה שהשותף הכללי ימצא לנכון להציע לשותף המוגבל ו/או הנהנים ויקבל הסכמתם באסיפה הכללית.

6. **<u>אסיפת שותפים</u>**

6.1. החלטות באסיפת שותפים ו/או נהנים יתקבלו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה, בין בעצמם ובין באמצעות שליח, מלבד החלטות הטעונות רוב מיוחס על פי הוראות הסכם זה.

6.2. לכל שותף יהיה בכל אסיפת שותפים ו/או נהנים מספר קולות השווה למכפלה של חלקו היחסי בהון השותפות כפול 100.

6.3. ההחלטות בנושאים הבאים יתקבלו באסיפת השותפים ו/או הנהנים בהחלטה ברוב של 75% מהשותפים ו/או הנהנים המשתתפים והנוכחים בהצבעה ("**רוב מיוחס**") כמפורט להלן:

6.3.1. עסקאות של השותפות עם בעלי עניין. יובהר כי כל העסקאות המפורטות בהסכם זה כעסקאות עם השותף הכללי ו/או התשלומים המפורטים בהסכם זה לשותף הכללי, לא יחשבו כעסקאות עם בעלי עניין.

6.3.2. החלטות על גיוס הון מהשותפים (בין בדרך של הזרמת הון, הלוואות בעלים וכו') מעבר לסכומים להם התחייבו השותפים להזרים לשותפות כאמור בהסכם זה.

6.3.3. החלטות הנוגעות לשינוי מבני של השותפות לרבות מיזוג, ארגון מחדש וכיו"ב.

6.3.4. שינוי תקופת השותפות כאמור בסעיף 2.6.1 להסכם זה לעיל.

6.3.5. כל פעולה שאינה במהלך העסקים הרגיל של השותפות.

6.3.6. כל עניין אחר שיועבר לאסיפת שותפים ו/או נהנים על ידי השותף הכללי ושלא מצוין בהסכם זה מפורשות כי יתקבל ברוב קולות באסיפת השותפים ו/או הנהנים.

7. **ניהול השותפות**

השותף הכללי ינהל את השותפות ויקבע את מדיניות השותפות, תקציבה, דרכי פעילותה והתקשרויותיה והכל במסגרת מטרות השותפות כמפורט בהסכם זה. לשותף הכללי תהיינה כל סמכויות הניהול השוטף של השותפות והוא יהיה רשאי לקבל החלטות בכל נושא ועניין, למעט בנושאים שנמסרו על פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, לאסיפה הכללית של השותפות.

השותף הכללי יקבל עבור השותפות את כל הדיווחים השוטפים משותפויות הבת וחברות הבת ויעביר את הדיווחים לשותף המוגבל ו/או הנהנים.

7.1. **סמכויות השותף הכללי**

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל החלטות בעניינים הבאים יהיו בתחומי סמכותו הבלעדית של השותף הכללי:

7.1.1. אישור תכניות עסקיות, לרבות תקציב שנתי.

7.1.2. אישור או דחיית נכסים פוטנציאליים להשקעה שיוצעו לשותף הכללי.

7.1.3. התקשרויות בהסכמי מימון ומתן אשראי לשם כך, לרבות תנאי האשראי והביטחונות שיינתנו.

7.1.4. קביעת המבנה הארגוני.

7.1.5. הקצאת זכויות מכל סוג שהוא של השותפות, או הענקת זכות מוחלטת, מותנית או עתידית לרכישת זכויות כאמור וכן, הכנסת שותפים חדשים בכל דרך שהיא בשותפות, אך הכול בכפוף להוראות הסכם זה ביחס לעבירות הזכויות בשותפות.

7.1.6. אישורם של הדוחות הכספיים.

7.1.7. החלטה על חלוקת רווחים.

7.1.8. מימוש נכסים והחזקות.

7.1.9. נקיטת הליך משפטי, כתובע, לרבות בבוררות וכן, מינוי יועץ משפטי לשותפות ו/או בא כוח לשותפות לעניין מסוים או בדרך כלל.

7.1.10. מינוי בעלי תפקידים לניהול השוטף של השותפות.

7.1.11. עריכת פוליסת ביטוח נושאי משרה בשותפות ועריכת שינויים בפוליסה כאמור.

7.2. כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי האסיפה הכללית של השותפות ו/או הנהנים בשותפות בהחלטה פה אחד, חתימת מי שמוסמך לחייב בחתימתו את השותף הכללי בצירוף חותמת השותפות תחייב את השותפות לכל דבר ועניין.

7.3. השותפות תבטח את בעלי התפקידים בשותפות בביטוח אחריות דירקטורים בהיקף ובתנאים כפי שייקבע על ידי השותף הכללי.

7.4. בתמורה לניהול השותפות יהיה השותף הכללי זכאי לתשלום דמי הצלחה, בדמות השתתפות בשיעור של **15%** ברווחי השותפות בעת מימוש ההשקעה. למען הסר ספק, רווחי השותפות יהיו עודפי הכספים שיוותרו בשותפות לאחר החזר מלוא ההון העצמי שהשקיעה השותפות לשותפים וכן סילוק כל התחייבויותיה של השותפות מכל סוג שהוא. דמי ההצלחה המוזכרים לעיל אינם כוללים מע"מ והשותפות תצרף לכל תשלום כאמור מע"מ כשיעורו בדין במועד התשלום כנגד קבלת חשבונית מס כדין.

8. **ספרי חשבונות, מסמכים אחרים ודוחות**

8.1. השותפות תנהל ספרי חשבונות לפי המקובל בעסקים דומים לעסקי השותפות ובהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים ועל פי כל דין.

8.2. ספרי החשבונות, המכתבים, הניירות והמסמכים השייכים לשותפות או נוגעים לענייניה ישמרו במקום העסקים העיקרי של השותפות, וכל צד להסכם זה יוכל בכל עת לעיין בהם, לבדקם ולהעתיק מהם, בעצמו או על ידי נציג מטעמו שהינו רואה חשבון ו/או עורך דין.

8.3. השותף הכללי ימסור לשותפים באופן שוטף וסדיר דוחות תקופתיים שיסקרו את הנושאים המהותיים לתקופה הנסקרת בקשר לשותפות ובין היתר: התקדמות בתהליכי התכנון והבנייה, חוזים שנחתמו ותביעות משפטיות.

9. **מימון פעילות השותפות והוצאות עסקה**

9.1. ככל שתידרש העמדת הון נוסף, מתחייבים השותף המוגבל ו/או הנהנים להעמיד את ההון הנדרש לשותפות בהתאם לחלקם בהון השותפות.

9.2. ההון הנוסף יישא ריבית כפי שתיקבע על ידי השותף הכללי ובהתאם להוראות הדין ויוחזר על ידי השותפות לשותפים המוגבלים שהילוו לשותפות במועד שייקבע על ידי השותף הכללי.

9.3. לצורך מימון חלקה של השותפות וההוצאות הנלוות (למען הסר ספק, לרבות מרכיב ההוצאות) בגין העמדת ההשקעה לצורך מימון הפרויקט, מתחייב השותף המוגבל ו/או הנהנים להעמיד סך של עד 100 מיליון ש"ח (לא כולל מרכיב ההוצאות). הכספים הנ"ל יוזרמו במועדים כפי שייקבעו על ידי השותף הכללי.

9.4. במידה ואחד הנהנים לא יעמיד את חלקו בהון הנוסף במועד בו אותו צד היה צריך להעמיד את חלקו בהון הנוסף על פי החלטת השותף הכללי ("**הצד המתנגד**"), יהיו רשאים הנהנים האחרים או מי מהם, לאחר שחלפו לפחות 15 ימים מהמועד בו היה ההון הנוסף אמור להיות מועמד על ידי הצד המתנגד, להעמיד לשותפות את ההון הנוסף הנדרש להעמדה על ידי הצד המתנגד ("**ההון הנוסף הנדרש מהצד המתנגד**").

9.5. הצדדים מתחייבים לחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך הקצאת הזכויות בשותפות לצד אשר העמיד את ההון הנוסף הנדרש מהצד המתנגד. דילול חלקו של הצד המתנגד על-פי סעיף זה יתבצע רק לאחר שחלפו 14 ימים מהמועד שהועמד ההון הנוסף הנדרש מהצד המתנגד על ידי מי מהשותפים, ובתנאי שההון הנוסף הנדרש מהצד המתנגד לא הוחזר למעמיד ההון הנוסף הנדרש מהצד המתנגד על ידי הצד המתנגד במהלך 14 ימים אלו, בתוספת ריבית של 1.5% לחודש, החל ממועד העמדת ההון הנוסף הנדרש מהצד המתנגד כאמור ועד לסילוקו בפועל. כל הכספים המגיעים לשותפות מכל מקור שהוא, יוכנסו מיד עם קבלתם, אך ורק לחשבון הבנק של השותפות.

9.6. מובהר כי מתוך הון השותפות, ינוכה מרכיב הוצאות בגין הוצאות הקמת העסקה עבור הנהנים, אשר ישולם לשותף הכללי ויהיה שווה ל-2% בתוספת מע"מ כדין, מתוך חלקה של השותפות בנכסי החברה ("**מרכיב ההוצאות**"). למען הסר ספר מובהר בזאת כי שווי נכסי החברה כולל את המימון החל עליהם. מובהר, כי ככל שההון העצמי יפחת, מרכיב ההוצאות יפחת בהתאם. מרכיב ההוצאות יועבר לידי השותף הכללי תוך 7 ימים ממועד העברה הראשון לחברה.

9.7. עבור ניהולה השוטף של השותפות ותשלום לבעלי מקצוע חיצוניים, ישולם מרכיב הוצאות שנתי עבור אחזקת העסקה לכל שנה בה השותפות פועלת, בשיעור של 1% בתוספת מע"מ כדין מתוך מלוא ההון המגויס על ידי השותף המוגבל. סכום זה ישולם אחת לשנה באמצעות קריאה לכסף שתבוצע

ע"י השותף הכללי ויועבר תוך 7 ימים מיום הקריאה לכסף.

10. **מטרת השותפות**

תקודם השקעה בחברה המחזיקה בנכס הידוע כ- חלקות 80,86,90 בגוש 7053 ואשר כתובתו הרצל -156 160, תל אביב ואשר מטרתה היא לזום במקומו פרויקט של עירוב שמושים. ("**הפרויקטים**").

11. **העדר בלעדיות**

מובהר בזאת מפורשות כי הצדדים להסכם זה והבאים מכוחם **עוסקים** בתחומי העיסוק המתחרים בשותפות ובכוונתם להמשיך ולעסוק בעיסוקים אלו גם לאחר הקמת השותפות ולמי **מהצדדים** להסכם זה לא תהיה כל טענה כנגד מי מהצדדים האחרים בהקשר זה.

בנוסף, ולמען הסר כל ספק מובהר בזאת כי לצדדים אין חובה להציע עסקאות לשותפות וכי יהיו רשאים לבצע כל עסקה שימצאו לנכון, גם אם היא במסגרת תחומי העיסוק של השותפות, באופן עצמאי ו/או באמצעות שיתוף פעולה עם גופים אחרים.

12. **הגבלת עבירות הזכויות**

12.1. הנהנים יהיו רשאים להעביר את זכויותיהם בשותפות, אך ורק, בכפוף לקבלת הסכמת שאר הנהנים להעברת הזכויות, למעט העברות מותרות כמוגדר בסעיף 12.3 להלן.

12.2. ככל שצד להסכם זה ישעבד את זכויותיו בשותפות ו/או על פי הסכם זה, הוא מתחייב להסיר את השעבוד מהזכויות המוצעות כהגדרתן להלן, ככל שתהיינה כאלה, לפני מכירתן ו/או העברתן לנהנים האחרים ו/או לצד שלישי ו/או ככל שהדבר יידרש על ידי הגורם הפיננסי שיעמיד מימון לשותפות.

12.3. על אף האמור בסעיף 12.1 לעיל, יהיו הנהנים רשאים לבצע העברות כמפורט להלן, ללא צורך בקבלת הסכמת שאר הנהנים:

12.3.1. **העברת** זכויות במישרין בין מי מהנהנים לבין תאגיד **בשליטתם** ו/או לאדם או תאגיד השולט בנהנה ו/או לתאגיד שבשליטת מי מהם ובלבד, שאותו נעבר יתחייב מראש ובכתב כי הוא מקבל על עצמו את כל ההתחייבויות על פי הסכם זה. לצרכי סעיף זה "שליטה" כמשמעותה בחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968.

12.3.2. העברת זכויות במישרין בין נהנה לבין קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

12.4. צד המעביר זכויותיו בשותפות, כולן או חלקן, לאחר/ים, מתחייב כי הנעבר/ים המותר/ים יקבל/ו על עצמם כלפי הצדדים האחרים, את התחייבויותיו על פי הסכם זה לפני המועד להעברת הזכויות המוצעות אליו/הם ויחתום על הסכם זה עם הצדדים האחרים או על הסכם זהה להסכם זה, בשינויים המחויבים. כל עוד לא קיבל על עצמו הנעבר בכתב את התחייבויותיו על פי הסכם זה לא תאושר העברת הזכויות לנעבר והנעבר לא יחשב כבעל זכויות בשותפות.

12.5. מוסכם בזאת, כי הוראות הסכם זה יחולו במלואן על יורשי הצדדים להסכם זה ו/או על מנהלי עיזבונם. למען הסר כל ספק, למעט העברה בהתאם לסעיף 3.2 לעיל, השותף הכללי לא יהיה רשאי להעביר את זכויותיו בשותף הכללי לצד שלישי כלשהו.

13. **חדלות פירעון של שותף מוגבל**

13.1. היה ומי מן הנהנים יהיה בכל עת לחדל פירעון (כהגדרת מונח זה להלן) ("**שותף חדל הפירעון**"), תהיה ליתר הנהנים, ככל שהדבר יתאפשר על פי כל דין, הזכות (אך לא החובה), לרכוש את חלקו בהון השותפות או כל חלק ממנו. מימוש זכות זו ינוהל על ידי השותף הכללי וייעשה בהתאם למנגנון המפורט להלן:

13.2. שותף חדל פירעון יודיע על כך מיד לשותף הכללי. סמוך לאחר קבלת הודעה כאמור על ידי השותף הכללי או סמוך לאחר שייוודע לשותף הכללי בכל דרך על היותו של שותף חדל פירעון, יודיע השותף הכללי לשותף המוגבל ו/או לנהנים בכתב על כך ועל זכותם, בהתאם להוראות סעיף זה, לרכוש את חלקו של השותף חדל הפירעון בהון השותפות ("**הודעת הנהלת השותפות בדבר חדלות פירעון של שותף**").

13.2.1. נהנה החפץ לממש את זכותו הנזכרת יודיע על כך לשותף הכללי בכתב בתוך 10 ימים ממועד הודעת הנהלת השותפות בדבר חדלות פירעון של שותף (בסעיף זה: "**הודעת המימוש**"). בתוך 7 ימים מקבלת הודעת המימוש, ובכפוף לאמור לעיל, בכל הנוגע למתן מספר הודעות מימוש, ימכור השותף חדל הפירעון (או מי שמונה לנאמן/כונס/מנהל של הנהנה), את כל אחזקותיו בהון השותפות כפי שיהיו במועד הודעת המימוש, לנותן/ני הודעת המימוש (כמפורט להלן) ויחדל מלהיות שותף ו/או בעל כל זכויות אחרות בשותפות. זאת, כנגד התמורה שתפורט להלן ובהתאם להוראות שיקבל לעניין זה מהשותף הכללי.

13.2.2. התמורה שתשולם לשותף חדל הפירעון כנגד קבלת חלקו בהון השותפות תהיה כדלהלן: (כל הסכומים המפורטים להלן, בערכם הנומינלי): (חלקו היחסי של השותף חדל הפירעון בהון השותפות כפול (X) שווי השותפות, כפי שאלו יהיו באותה העת) בניכוי 10%. מובהר בזאת כי ההון אשר הועמד ע"י השותף חדל הפירעון יוחזר לשותף חדל הפירעון במועד פירוק השותפות, גם אם מועד זה יחול לאחר שאותו שותף חדל להיות שותף בשותפות. לצורכי סעיף זה, **שווי השותפות** יהיה שוויה של השותפות כפי שייקבע בהסכמה על ידי הצדדים ובאין הסכמה כפי שייקבע על ידי מעריך שווי שייקבע בהסכמה על ידי הצדדים (למען הסר ספק, השותף חדל הפירעון יישא בכל העלויות הקשורות להערכת השווי). מעריך השווי יהיה אחד מ-4 פירמות רואי החשבון הגדולות או אדם אחר שיוסכם על ידי הצדדים. באין הסכמה על זהותו של מעריך השווי, היא תיקבע על ידי נשיא לשכת רואי החשבון, ובלבד שהוא יהיה אחד מ-4 פירמות רואי החשבון הגדולות.

13.2.3. היה ומספר נהנים יבקשו לרכוש את חלקו של השותף חדל הפירעון בהון השותפות, כאשר כל אחד מהם נתן הודעת מימוש למלוא חלקו של השותף חדל הפירעון בהון השותפות ("**הודעת מימוש מלאה**"), תהיה לכל אחד מהם הזכות לרכוש חלק מזכויות השותף חדל הפירעון בהון השותפות השווה לחלקו היחסי בהון השותפות באותו מועד.

13.2.4. היה ומספר נהנים יבקשו לרכוש את חלקו של השותף חדל הפירעון, אך חלק (לרבות כולם) מהם נתנו הודעת מימוש חלקית בלבד ("**נותן הודעת המימוש החלקית**") אזי, נותן הודעת המימוש החלקית יקבל חלק מתוך חלקו של השותף חדל הפירעון בהון השותפות השווה ליחס שבין החלק שהוא הציע לרכוש לבין סך חלקו של השותף חדל הפירעון בהון השותפות <u>או</u> חלק מתוך חלקו של השותף חדל הפירעון בהון השותפות השווה לחלקו היחסי של נותן הודעת המימוש החלקית בהון השותפות ביחס לסך הון השותפות המוחזק על ידי כל נותני הודעות המימוש, לפי הנמוך מביניהם. יתר הנהנים (שנתנו הודעות מימוש

מלאות), יקבלו את יתר חלקו של השותף חדל הפירעון בהון השותפות בהתאם לחלקו היחסי של כל אחד מהם בהון השותפות ביחס לסך הון השותפות המוחזק על ידי כל השותפים אשר נתנו הודעות מימוש מלאות. ובלבד שאף אחד מנותני הודעת המימוש לא יידרש לרכוש חלק מהון השותפות בשיעור העולה על השיעור שנקב **בהודעת** המימוש.

13.2.5. לצרכי סעיף זה, "**חדל פירעון**" יהיה: מי שמונה לו או לנכס מהותי מנכסיו על ידי בית משפט כונס נכסים קבוע/מפרק קבוע/מנהל מיוחד קבוע ו/או נאמן ו/או כל בעל תפקיד דומה יהא כינויו אשר יהא ו/או מי שניתן כנגדו צו כינוס ו/או צו פשיטת רגל (מובהר בזאת, כי עצם קבלת החלטה על מינוי או צו כאמור יהיה האירוע הקובע לצורכי סעיף זה) ו/או מי שיחסל את עסקיו או שיתברר כי הוא עומד לעשות כן.

13.2.6. מבלי לגרוע מכל זכות או חובה של השותף הכללי, השותף הכללי ינהל את תהליך רכישת חלקו של השותף חדל הפירעון בהון השותפות כאמור לעיל; ויפעל ככל שיהיה נחוץ ודרוש לשם ביצועו והוצאתו אל הפועל (לרבות פנייה לערכאות המתאימות ככל שהדבר יידרש).

14. **שונות**

14.1. יצוין ויודגש, כי חלק מהוראות הסכם זה מתנות על הוראות דיספוזיטיביות שבפקודת השותפויות (בין אם הדבר מצוין במפורש ובין אם אינו מצוין במפורש **בסעיפי** הסכם זה). מוסכם על הצדדים כי בכל מקרה של אי התאמה או סתירה (בין מפורשת בין משתמעת), בין הוראות הסכם זה לבין הוראות פקודת השותפויות או כל דין אחר, וככל שהדבר אפשרי על פי הדין, יגברו הוראות הסכם זה והן בלבד אלו שיחייבו את הצדדים.

14.2. הסכם זה ממצה את ההסכמות, ההתניות, ההצהרות והיחסים המשפטיים בין הצדדים ולא יהיה תוקף לכל הצעה, סיכום, הבנה, מצג או הבטחה שנעשו או ניתנו קודם לחתימת הסכם זה, של צד למשנהו, בין אם בכתב ובין אם בעל-פה, בין במפורש ובין במשתמע, אלא כאמור בהסכם זה. הסכם זה מחליף ומבטל כל זיכרון דברים, הסכם, נוהג ו/או התחייבות מכל מין וסוג שהוא, שנערכו בין הצדדים, אם נערכו, עובר לחתימתו של הסכם זה.

14.3. הצדדים מצהירים ומתחייבים לשתף פעולה ביניהם ולעשות כל **שיידרש** לשם קיומו של הסכם זה.

14.4. לא יהיה תוקף לכל שינוי, תיקון, השמטה או תוספת להסכם זה, אלא אם יערכו בכתב וייחתמו ע"י הצדדים.

14.5. שום הוראה מהתנאים ומההוראות הכלולים בהסכם זה אינה באה לגרוע מתנאי אחר או הוראה אחרת של הסכם זה כי אם להוסיף עליו, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה.

14.6. כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הנן כמפורט בכותרת הסכם זה וכמופיע **בנספח א'**. הודעה שתשלח למעני הצדדים או מי מהם הנקובים לעיל, תחשב כאילו נתקבלה אצל הנמען בתוך 4 ימי עסקים מאז שיגורה בדואר רשום, אם נמסרה מסירה אישית – עם מסירתה, ואם נשלחה בפקס או בדואר אלקטרוני – ביום העסקים שלאחר משלוחה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

פורטרס וואן אלטרנטיב בע"מ
FORTRESS ONE ALTERNATIVE LTD
ח.פ. 516696010
פורטרס וואן אלטרנטיב בע"מ

עלמה גרופ ג'י.אר
ניהול בע"מ
ח.פ. 516522281
עלמה גרופ ג'י.אר. בע"מ

במחשבה תחילה בע"מ
חשבונאות, מסים וייעוץ
במחשבה תחילה בע"מ

נספח א'- פרטי הצדדים

פורטרס וואן אלטרנטיב בע"מ

מרחוב המנופים 8 הרצליה

טלפון: 09-9707070

דוא"ל: info@fortress-re.com

עלמה גרופ ג'י. אר. בע"מ

מרחוב בורלא 38, תל אביב

טלפון: 052-6023880

דוא"ל: gabikalman@gmail.com

במחשבה תחילה בע"מ

מרחוב מאיר נקר 7 תל אביב

טלפון: 03-6412108

דוא"ל: tomer@nurineta.com